

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 609/2531

นาย อุดลย์ บุญเรือง

โจทก์

นาง เพ็ญจันทร์ ชัยพฤกษ์ หรืออินต๊ะ
วงศ์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 177

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานเบิกความเท็จ แต่โจทก์มิได้บรรยายฟ้องว่า
จำเลยเบิกความเท็จในการพิจารณาคดีข้อหาใด และข้อความที่จำเลยเบิกความอัน
เป็นเท็จนั้นเป็นข้อสำคัญในคดีอย่างไร อีกทั้งความจริงเป็นอย่างไรแน่ว่าโจทก์จึง
เป็นฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5).
(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานเบิกความเท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 177

ศาลชั้นต้นพิจารณาคำฟ้องแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'แม้โจทก์จะกล่าวถึงคดีเดิมว่า โจทก์ถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญาของศาลมณฑลทหารบกที่ 7 (ศาลจังหวัดเชียงใหม่) หมายเลขดำที่ 844/2522 ระหว่าง พนักงานอัยการศาลมณฑลทหารบกที่ 7 (อัยการจังหวัดเชียงใหม่) โจทก์ นายอดุลย์บุญเรือง จำเลย และว่าศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ประหารชีวิตโจทก์ ตามสำเนาคำพิพากษาคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 6/2525 ของศาลมณฑลทหารบกที่ 7 ซึ่งโจทก์จะได้เสนอต่อศาลในชั้นพิจารณาต่อไป เมื่อโจทก์ไม่ส่งสำเนาคำพิพากษาดังกล่าวแนบมากับฟ้องจึงไม่อาจทราบได้ว่าคดีดังกล่าวโจทก์ถูกฟ้องข้อหาอะไรฉะนั้น ฟ้องโจทก์จึงไม่อาจเข้าใจได้ว่า ข้อความที่จำเลยเบิกความต่อศาลนั้นเป็นข้อสำคัญแห่งคดีหรือไม่ เพราะโจทก์มิได้บรรยายมาว่าข้อสำคัญแห่งคดีเดิมนั้นมีว่าอย่างไรทั้งฟ้องโจทก์ก็ขัดกันอยู่ในตัว ไม่แจ้งว่าที่จำเลยเบิกความเท็จนั้นความจริงเป็นอย่างไรแน่ โจทก์กล่าวรวมๆ มาว่าความจริงจำเลยมิได้อยู่ในที่เกิดเหตุหรือไม่เห็นเหตุการณ์ที่คนร้ายกระทำความผิด รวมทั้งไม่เห็นโจทก์ในบริเวณที่เกิดเหตุแต่อย่างหนึ่งอย่างใดเลย จึงเป็นฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 (5) ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน.

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-สุพจน์ นาถะพินธุ-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ